



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente Doctor Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

Nº de Expediente: C25-733 Nº de Sentencia: 163
Tema: Fase de Juicio y Prueba Electrónica
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: La dilación procesal atenta en contra del principio rector fundamental del derecho penal, el derecho del imputado a ser juzgado 'sin dilaciones indebidas'.
Ver Extracto: https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/354199-163-23326-2026-C25-733.HTML

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR El desahogo pericial de la **PRUEBA DIGITAL** en la fase del juicio oral debe realizarse con observancia de los principios de contradicción e inmediatez. Los registros informáticos de auditoría (logs) y la extracción de datos telefónicos requieren validación previa judicial.

DECISIÓN Declara **SIN LUGAR** el recurso de casación penal y **CONFIRMA** el fallo de instancia.